

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 678/2530	นางเสาวคนธ์ แสงโสภิต	โจทก์
	นางปรีดาหรือมยุรีหรือเตียงหรือลัดดา	
	วรรณ สุขพิบูลย์	
		จำเลย
	หรือแช่ลัม	จำเลย
	นางปรีดา สุขพิบูลย์ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก จำเลย 3 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าฎีกาของ จำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้ฎีกา จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งรับฎีกา ของจำเลย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 67)

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด อันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าฟ้องของโจทก์มีมูลมีคำสั่งให้ประทับฟ้อง ไว้พิจารณา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามฟ้อง ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ทุกกรรมเป็นกระทง ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 1 เดือน รวม 3 กระทง จำคุก 3 เดือน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 66)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 67)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาว่าการชำระเงินของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 1, 2 และ 3 ให้แก่โจทก์เป็นการยอมความหรือไม่นั้น เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว ในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จึงเป็นฎีกาที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบมาตรา 225 และไม่มีเหตุสมควรจะวินิจฉัย ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาว่าการชำระเงินของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 1, 2 และ 3 ให้แก่โจทก์เป็นการยอมความหรือไม่นั้น เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว ในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จึงเป็นฎีกาที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบมาตรา 225 และไม่มีเหตุสมควรจะวินิจฉัย ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ